

司法書士相談用 事件資料

(記入式テンプレート)

件名(例):ベランダ改修工事 請負代金返還等請求の件

【件名(ご自身の言葉で)】 例:〇〇宅ベランダ工事 代金返還請求の件

【作成日】

【作成者(依頼者本人)氏名】

【連絡先(電話・メール)】

この資料を使うときの4つのルール

- ① 渡すのはすべて写し(コピー)。原本は別封筒に入れて持参し、求められたら見せる(渡さない)。
- ② A4 片面で印刷し、ページ下部の通し番号のまま順番を崩さない。同じものを2部(自分用・先生用)用意。
- ③ 本文には事実だけを書く。気持ち・評価(ひどい、騙された等)は第8章の専用欄にだけ書く。
- ④ 全ページをスキャンして1つのPDFにもまとめておく(例:20260722_ベランダ工事相談資料_氏名.pdf)。

記入のしかた:

- ・グレーの行は記入例です。固有名詞と数字をご自身のものに差し替えるイメージで書いてください。
- ・わからない欄は空欄にせず「不明」と書く。それ自体が先生への大事な情報です。
- ・日付は3段階で正直に:① 断定(証拠で確認済み)② 「〇月上旬頃」(記憶)③ 不明。
- ・相手の発言は要約せず、カギ括弧で原文のまま書く(例:「来週必ず行きます」と言った)。

第1章 事案サマリー(最重要・この1枚で全体像)

なぜ必要か:初回相談は30分～1時間。先生は冒頭の2～3分でこのページを読み、事件の型(請負契約の債務不履行)・金額・自分が代理できる事件かを判断します。ここが書けていれば相談の残り時間をすべて中身に使えます。

1-1 事案の概要(5W1Hで5行以内・1文1事実)

(記入例)

2026年2月10日頃、私(甲野花子)は、自宅(東京都〇〇区)のベランダ防水・手すり交換工事を、株式会社△△工務店(東京都□□区)に代金88万円(税込)で依頼し、契約書を取り交わした。同年2月15日に着手金44万円、3月1日に中間金33万円(計77万円)を同社口座に振り込んだ。同社は3月上旬に着工したが、3月20日頃に手すりを撤去した状態で作業員が来なくなり、以後、電話・LINEで再開を求めても「来週行く」と繰り返すのみで、5月以降は連絡が取れない。

1-2 請求したい内容と金額

【請求したい内容】 例:契約を解除し、支払済み77万円から施工済み部分の価値を差し引いた金額の返還+損害の賠償

項目	金額	根拠・メモ
支払済み合計(第5章と一致させる)	円	
請求したい額(概算)	円	支払済み－施工済み部分の価値(出来高)

請求額(訴額)のめやす:

- ・ □ 140万円以下 → 認定司法書士が簡易裁判所で代理できる範囲
- ・ □ 60万円以下 → 少額訴訟(原則1回の審理)も選択肢
- ・ □ 140万円超 → 弁護士に依頼するか、本人訴訟+司法書士の書類作成支援

【1-3 今日の相談でいちばん決めたいこと(1行)】 例:訴訟すべきか、まず内容証明か、方針と費用を決めたい

第2章 当事者情報

なぜ必要か: 訴状には相手(被告)の正確な特定(商号・代表者・所在地)が必須です。契約書どおりの表記を転記しておく、先生が登記情報と照合してすぐ確認できます。連絡が取れるかどうかは、書類の送達やお金の回収見込みの判断に直結します。

2-1 自分(原告になる人)

【氏名】

【住所】

【電話・メール】

【工事対象の建物】 ☐ 上記住所と同じ ☐ 別(→住所を下に)

2-2 相手業者(被告になる相手)

【商号・名称】 契約書・見積書・領収書に書かれているとおり正確に

【法人か個人か】 ☐ 法人(株式会社等) ☐ 個人事業主(屋号のみ) ☐ 不明

【代表者名・担当者名】

【所在地(事務所・店舗)】

【電話・LINE等の連絡先】

【建設業許可番号】 あれば。国土交通省「建設業者検索システム」で確認できます(なくても違法とは限りません)

【振込先口座の名義】 振込明細のとおり。相手の特定にも使えます

【現在の連絡状況】 ☐ 電話に出ない ☐ LINE既読無視 ☐ 未読 ☐ 所在は分かる ☐ その他

【業者の資力・営業実態について知っていること】 例:今も別の現場で営業している/車両を持っている/他にも被害者がいるらしい等。回収可能性の判断材料になります

第3章 契約の内容

なぜ必要か:「何を・いつまでに・いくらで」の合意内容が決まらないと、訴状の中心部分(請求の原因)が書けません。契約書がない場合も正直にチェックすれば、先生はすぐに代わりの立証方法(見積書+振込記録+LINE)の検討に移れます。

【契約した日】 例:2026年2月10日(契約書の日付欄を転記)/書面がなければ「2月上旬頃、電話で依頼」など

【契約のかたち】 ☐ 契約書あり ☐ 注文書・請書 ☐ 見積書+口頭 ☐ すべて口頭 ☐ LINE等のやり取りのみ

【工事の内容】 ベランダのどの部分を、どういう工事にする約束だったか(例:床の防水やり直し+手すり交換)

【請負代金の総額】 _____円(☐ 税込 ☐ 税別)

【追加工事】 ☐ なし ☐ あり(内容と金額を下に)

【支払条件】 ☐ 前払一括 ☐ 着入金+完成払 ☐ 着入金+中間金+完成払 ☐ その他

【工期】 着工予定:_____ 完成予定:_____ ☐ 工期の定めなし

契約書がなくても、あきらめないでください

契約は口頭でも成立します(法律上有効)。見積書+同じ金額の振込記録の組合せは、合意内容の強い証拠になります。建設業法19条は業者に契約書面の交付を義務づけており、書面がないことはむしろ業者側の落ち度として主張できます。

第4章 経緯の時系列表

なぜ必要か:先生はこの表を骨格にして訴状の「請求の原因」を組み立てます。日付・事実・証拠が1行で対応した表は、そのまま裁判資料の下書きになります。専門家が相談の持ち物として最も重視する資料です。

書き方のルール

- ・ 1行に1つの事実。日付の古い順に書く。動きのなかった期間も「4月中は連絡・施工なし」と1行書く。
- ・ 相手の発言はカギ括弧で原文のまま。「誠意がない」等の感想・評価はこの表には書かない。
- ・ 各行に証拠番号(第7章の仮番号)を付ける。証拠のない事実は「証拠なし(記憶)」と正直に書く。

No	年月日	出来事(事実のみ)	金額	証拠	備考
例1	R8.2.10	△△工務店から見積書(88万円)を受け取った	880,000円	甲2	
例2	R8.3.20頃	手すりを撤去した状態で作業員が来なくなった		甲6	以後施工なし
例3	R8.4.5	LINEで再開を求め、相手は「来週必ず行きます」と返信		甲7	

※ 行が足りない場合は同じ形式の紙を追加してください。

第5章 金銭の流れ

なぜ必要か:返してもらう金額の根拠を1枚で確定するための章です。振込記録は最も強い客観証拠です。現金払いで領収書がない支払は立証方法を別に考える必要がある、その仕分けを初回相談で終わられるようにします。

5-1 支払った金額の一覧

No	年月日	金額	名目	支払方法	振込先口座名義	証拠
例	R8.2.15	440,000 円	着手金	〇〇銀行から振込	カ)△△コウムテン	甲 4
	支払済み合計	円				

5-2 施工済み部分(出来高)のめやす

工事項目	見積上の金額	施工状況	出来高のめやす	根拠
既存手すりの撤去	100,000 円	完了	100,000 円	甲 8・写真
防水工事	400,000 円	未着手	0 円	甲 8

※ 出来高は素人判断でかまいません(「約〇割」)。正確な評価は他社の現況調査・残工事見積(第6章)で行います。

5-3 請求額の計算メモ

支払済み合計 _____ 円 - 出来高のめやす _____ 円 = 返還を求める額(概算) _____ 円

【その他の損害】 例:残工事を他社に頼む費用が残代金を上回る差額、現況調査の費用など

請求額について知っておくこと

施工済み部分があなたの利益になっている場合、法律上は「支払額の全額」ではなく「支払額-出来高」の返還になるのが原則です(民法 634 条)。

最終的な請求額(訴額)は先生と一緒に決めます。140 万円以下かどうかで先生が代理できるかが変わります(第1章)。遅延損害金(法定利率年 3%)も付けて請求できます。

第6章 工事の現況(完成・未完成の内訳と写真)

なぜ必要か:工事の中途放棄では「どこまで出来ているか(出来高)」が最大の争点になります。現況写真と、他社による残工事見積は、未完成の事実と損害額を証明する中心的な証拠です。

6-1 契約した工事項目ごとの状況

工事項目	状況(□にチェック)	備考
手すり交換	☐ 完成 ☒ 一部 ☐ 未着手	撤去のみで新設なし
	☐ 完成 ☐ 一部 ☐ 未着手	
	☐ 完成 ☐ 一部 ☐ 未着手	
	☐ 完成 ☐ 一部 ☐ 未着手	
	☐ 完成 ☐ 一部 ☐ 未着手	
	☐ 完成 ☐ 一部 ☐ 未着手	
	☐ 完成 ☐ 一部 ☐ 未着手	

【完成割合の自己評価】 素人判断で約____割

【現況の説明(3行以内)】 例:手すりが撤去されたまま養生シートで覆われ、ベランダに出られない状態が続いている

6-2 写真台帳(現況・工事前・工事中)

写真番号	撮影日	撮影者	何を写したか
写真1	R8.6.1	本人	ベランダ全景。手すりがなく養生シートのみ状態

- ・写真は1ページ2枚までで印刷し、各写真に上の番号とキャプションを付けて付録に綴じる。
- ・撮影したスマホの元データは絶対に消さない(データに残る撮影日時が証拠になります)。
- ・補修・片付けをする前に、必ず全景と接写(メジャーを当てたもの)を撮っておく。

6-3 他社による残工事の見積

☐ 取得済み(下に記入) ☐ 未取得(→付録Aのやることリストへ。できれば2社)

業者名	見積金額	内容	証拠番号

第7章 証拠一覧(仮の番号付け)

なぜ必要か:裁判では、こちらが出す証拠に「甲第1号証(甲1)」と番号を振り、「証拠説明書」という一覧表を裁判所に出します。この表はその原型になり、先生の書面作成が大幅に速くなります。番号は 契約→支払→施工状況→催促・解除→損害 の順に振ると伝わりやすくなります。

仮番号	資料名	作成日	作成者	原本の有無・保管場所	この証拠で証明したいこと	時系列 No
甲1	工事請負契約書	R8.2.10	本人・業者	原本:自宅	本件工事の請負契約(代金88万円)が成立した事実	2
甲4	振込利用明細	R8.2.15	〇〇銀行	原本:自宅	着手金44万円を支払った事実	4
甲7	LINEのやり取り(印刷)	R8.3~5月	本人・業者	元データ:スマホ	再三催促したが工事が再開されなかった経緯	6~9

「証明したいこと」の書き方(例文)

- ・見積書 → 「工事の内容・数量・金額の内訳」
- ・領収書・振込明細 → 「〇年〇月〇日に工事代金として〇円を支払った事実」
- ・現場写真 → 「工事が〇〇の状態のまま中断・放置されている事実」
- ・内容証明+配達証明 → 「期限を定めて完成を求め(催告)、契約解除の意思表示が相手に届いた事実」
- ・他社の残工事見積 → 「出来高が約〇割にとどまり、完成にはさらに〇円かかる事実」
- ・コツ:文末を「～の事実」で結ぶ。感想(悪質だ等)は書かない。

第8章 希望する解決と、相談で聞くこと

なぜ必要か: 訴訟・支払督促・調停・内容証明のどれを選ぶかは、あなたの希望と費用対効果で決まります。希望と質問が言語化されていると、方針の提案まで1回の相談で完結します。

8-1 希望する解決(優先順位をつけて)

【第1希望】 例:支払済み77万円のうち出来高を除いた全額の返還

【第2希望】

【最低ライン(これ以下なら訴訟しない等)】

【譲れない点/妥協できる点】

8-2 先生への質問リスト(当日はこれを見ながら聞く)

- ・ ☐ この事案は勝ち目と回収の見込みがありますか(相手の資力はどう調べますか)
- ・ ☐ 手段はどれが適切ですか:内容証明/少額訴訟/通常訴訟/支払督促/調停
- ・ ☐ 費用の総額見込みを教えてください(着手金・報酬・実費・印紙代)
- ・ ☐ 期間はどれくらいかかりますか。私が追加で集めるべき証拠はありますか
- ・ ☐ 請求額との関係で、先生に代理をお願いできますか(140万円の範囲)
- ・ ☐ 時効など、急がないといけない事情はありますか
- ・ ☐ 今やってはいけないことはありますか(相手への連絡、SNSへの投稿など)

【その他聞きたいこと】

8-3 言っておきたいこと(自由記入)

※ ここだけは気持ちを書いて OK です。ほかの章には事実だけを書いてください。

付録 A やること・集めるものチェックリスト

A-1 証拠の保全(今すぐ・お金をかけずにできること)

- ☐ LINE:スクリーンショット(相手の表示名・日付・時刻が写るように、前後を重複させながら全ページ)を撮る
- ☐ LINE:トーク設定から「トーク履歴を送信」でテキストも保存(スクショとの二重保全で改ざんを疑われない)
- ☐ 相手の LINE プロフィール画面(名前・電話番号)も撮影しておく
- ☐ 写真・録音の元データは消さない。コピーで作業する
- ☐ 通話録音があれば、録音日時・話した相手をメモ(相手に無断の録音でも、民事裁判では原則証拠になります)
- ☐ 通帳・振込明細をコピーする
- ☐ 契約書・見積書・請求書・領収書・チラシを全部集めてコピーする
- ☐ 業者名入りの車両・作業員・看板の写真があれば保存

A-2 これから取得するもの

- ☐ 他社による現況調査・残工事見積(できれば2社)― 未完成の証明と損害額の柱になります
- ☐ (相手が法人の場合)履歴事項全部証明書(登記)― 先生に取得を頼めます
- ☐ 建設業許可の確認 ― 国土交通省「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」

A-3 内容証明郵便(まだ送っていない場合)

送るかどうか・文面は必ず先生と相談してから。送る場合に入れる内容のチェックリスト:

- ☐ 契約の特定(契約日・工事名・場所・代金額) ☐ 支払済みの金額と日付
- ☐ 工事が中断・放置されている事実と経緯
- ☐ 催告:「本書面到達後○日以内(7~14日)に工事を完成させるよう求める」
- ☐ 条件付き解除:「期間内に完成しないときは、改めて通知することなく契約を解除する」
- ☐ 返還を求める金額・振込先・支払期限
- ☐ 必ず「配達証明付き」で送る(ネットで出せる e 内容証明も利用可)

A-4 相談当日の持ち物

- ☐ この資料一式(2部・クリップ留め) ☐ 原本の封筒(渡さない) ☐ 全資料の PDF(USB またはメール)
- ☐ 本人確認書類・認印 ☐ 相手とのやり取りが入ったスマホ本体

付録 B 知っておくと相談がスムーズな基礎知識

B-1 この事件の法律上の型

- ・ 型:請負契約の債務不履行 → 催告して相当期間を待つ → 契約解除(民法 541 条)→ 支払済み金の返還(民法 545 条)+損害賠償(民法 415 条)。
- ・ 順序が大事:「催告 → 相当期間の経過 → 解除の意思表示」。LINE で完成を求めた履歴も催告の証拠になります。
- ・ 業者が完全に音信不通・履行拒絶なら、催告なしの解除(民法 542 条)を主張できる場合もあります。

B-2 司法書士に頼める範囲(重要)

- ・ 認定司法書士は、簡易裁判所の事件で請求額 140 万円以下なら、弁護士と同じように訴訟代理・和解交渉ができます。
- ・ 140 万円を超える場合は、①弁護士に依頼する、②本人訴訟にして司法書士に訴状などの書類作成を支援してもらう、の二択になります。
- ・ 注意:訴訟の途中で相手から出来高の反訴が来るなどして 140 万円を超えると、司法書士は途中で降りざるを得ません。最初に見通しを聞いておきましょう。
- ・ 請求額 60 万円以下なら、原則 1 回の審理で終わる少額訴訟も選べます(相手の希望で通常訴訟に移る場合があります)。

B-3 時効(急ぐべき理由)

- ・ 債務不履行にもとづく請求は「権利を行使できると知った時から 5 年」で時効にかかります。工事放棄が確定した頃が起算のめやすです。
- ・ 施工済み部分に欠陥がある場合(契約不適合)は「知った時から 1 年以内」に相手へ通知が必要です。放置せず早めに動きましょう。

B-4 訴訟以外の相談・解決窓口

- ・ 住まいのダイヤル(0570-016-100):国土交通大臣指定の住宅相談窓口。一級建築士による電話相談、弁護士+建築士の無料対面相談があります。
- ・ 建設工事紛争審査会(国・都道府県):建設工事の請負紛争専門のあっせん・調停・仲裁。
- ・ 消費生活センター(188)、各司法書士会・弁護士会の相談窓口。
- ・ ただし、相手が話し合いに応じない場合これらの手続は機能しないため、連絡が取れない本件のようなケースでは訴訟を軸に検討するのが現実的です。

【免責】本資料は一般的な情報の整理と相談準備のためのテンプレートであり、個別事案への法的助言ではありません。法的な判断・方針の最終決定は、受任する認定司法書士(請求額によっては弁護士)の確認を経てください。